

TỜ TRÌNH

**Về việc cho phép hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh
Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành Hội Công chứng viên
tỉnh Lâm Đồng và chỉ định Ban chấp hành lâm thời, Hội đồng
khen thưởng-kỷ luật lâm thời**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 40/HCCV ngày 05/9/2025 của Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị Sở Tư pháp phối hợp Sở Nội vụ trình UBND tỉnh hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng. Trên cơ sở hồ sơ do Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) trình, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ và có ý kiến đề xuất như sau:

1. Cơ sở pháp lý đề xuất

Ngày 12/06/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành tỉnh Lâm Đồng (mới), căn cứ quy định Luật Công chứng 2024, Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng, Quyết định số 1178/QĐ-BTP ngày 28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Công văn số 545/HD-BTV ngày 29/7/2025 của Hiệp hội Công chứng Việt Nam về việc Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hợp nhất Hội Công chứng viên. Theo đó, việc đề xuất xin chủ trương cho phép hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng và chỉ định Ban chấp hành lâm thời, Hội đồng khen thưởng - kỷ luật lâm thời là cần thiết và phù hợp.

2. Tình hình thực hiện

Ngày 01/7/2025, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 3917/BTP-BTTP về việc hợp nhất TCXH - NN của công chứng viên, luật sư khi thực hiện hợp nhất địa giới hành chính. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và quy định pháp luật liên quan, ngày 31/7/2025, Sở Tư pháp đã có Công văn số 223/STP-BTTP về

việc hợp nhất Tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng, luật sư khi sáp nhập địa giới hành chính gửi Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng¹.

Đến ngày 05/9/2025, Ban Chấp hành hội Công chứng viên tỉnh có Công văn số 40/HCCV, trong đó đề nghị Sở Tư pháp phối hợp Sở Nội vụ trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, quyết định về việc hợp nhất các tổ chức Hội công chứng.

Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định, ngày 08/9/2025 Sở Tư pháp ban hành Công văn số 650/STP-BTTP gửi Sở Nội vụ về việc có ý kiến đối với hồ sơ hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày 10/9/2025, Sở Nội vụ có Công văn số 1364/SNV-TCBC về việc ý kiến đối với hồ sơ hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng, theo đó Sở Nội vụ thống nhất với hồ sơ hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng.

3. Đề xuất của Sở Tư pháp

Căn cứ các quy định và hồ sơ như đã nêu trên, Sở Tư pháp đề xuất:

3.1. Đối với phương án nhân sự nhập nguyên trạng Hội công chứng viên, với 180 hội viên, cụ thể:

- Ban Chấp hành: 17 ủy viên,
- Lãnh đạo Hội: Cơ cấu 01 Chủ tịch, 07 Phó Chủ tịch, trong đó giới thiệu chỉ định 01 Chủ tịch của Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng (cũ) giữ chức Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng lâm thời.
- Hội đồng khen thưởng kỷ luật: 10 ủy viên, cơ cấu: 01 Chủ tịch, 05 Phó Chủ tịch, trong đó giới thiệu chỉ định 01 Chủ tịch Hội đồng khen thưởng của Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng (cũ) giữ chức Chủ tịch Hội đồng khen thưởng lâm thời.

3.2. Đối với thời gian Đại hội

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hợp nhất 03 Hội Công chứng viên Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng, Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng lâm thời tổ chức đại hội vào tuần cuối của tháng 9 năm 2025 theo hướng dẫn tại Công văn số 545/HD-BTV ngày 29/7/2025 của Hiệp hội Công chứng Việt Nam về việc

¹ Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng có Công văn số 36/HCCV ngày 19/8/2025 về việc đề cử Ban Chấp hành lâm thời và lập Đề án hợp nhất Ban chấp hành Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng. Ngày 04/9/2025, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng có Công văn số 604/STP-BTTP V/v hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị tổ chức Đại hội hợp nhất các Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ).

Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hợp nhất Hội Công chứng viên.

Sở Tư pháp kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời, Hội đồng khen thưởng - kỷ luật lâm thời./.

(Sở Tư pháp gửi kèm hồ sơ cho phép hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời, Hội đồng khen thưởng - kỷ luật lâm thời)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc;
- Các phó giám đốc;
- Hội Công chứng viên tỉnh;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Dương Tín Hòa